



Consejo de Transparencia AAI

Referencia: 37/2025

Fecha: 3 de febrero de 2025

Asunto: Trámite de audiencia (desistimiento) SGRCAyEL

Destinatario: D. RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO

En relación con la reclamación presentada ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, le indicamos que tiene a su disposición las alegaciones remitidas por el organismo requerido.

A este respecto, le comunicamos que dispone de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para alegar lo que estime conveniente a la vista de la mencionada documentación.

Asimismo, le solicitamos, nos indique si, una vez analizada la documentación, desea desistir de la reclamación presentada.

José Manuel Jover Llorente
Subdirector General de Reclamaciones de
Comunidades Autónomas y Entidades Locales



Raúl Cándido Gutiérrez Salgado. Lugar Celorio 36. Celorio. Llanes. 33005. Asturias.
Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com
Teléfono: 620070182

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Calle José Abascal 2
28003, Madrid

12 de febrero de 2025

Asunto: Alegaciones en el Trámite de Audiencia – Expediente 11/2025

Estimados/as Señores/as,

En referencia a la notificación recibida el 7 de febrero de 2025 sobre el trámite de audiencia del expediente **11/2025**, deseo manifestar lo siguiente:

1. Solicitud de acceso a las alegaciones de la Agencia Tributaria

No he recibido copia de las alegaciones presentadas por la Agencia Tributaria. No están disponibles en la sede electrónica ni han sido remitidas por correo electrónico. Esta situación vulnera mi derecho de defensa, ya que no puedo formular una respuesta adecuada sin conocer los argumentos de la administración requerida.

Por ello, **solicito el acceso inmediato a las alegaciones de la Agencia Tributaria** y, en consecuencia, la ampliación del plazo para presentar mis alegaciones hasta que me sean debidamente notificadas.

2. Inclusión del Ayuntamiento de Llanes y del Servicio de Recaudación del Principado de Asturias en la reclamación

En mi reclamación inicial, mencioné que también solicité información al **Ayuntamiento de Llanes** y al **Servicio de Recaudación del Principado de Asturias**, sin haber obtenido respuesta. No obstante, observo que en este trámite de audiencia solo se han considerado las alegaciones de la Agencia Tributaria, sin incluir la responsabilidad de dichas administraciones.

Dado que ambas entidades también han vulnerado mi derecho de acceso a la información, **solicito que se amplíe el objeto de esta reclamación para incluir al Ayuntamiento de Llanes y al Servicio de Recaudación del Principado de Asturias.**

Además, **existe un precedente reciente que refuerza mi reclamación.** En la resolución **Doc 62 - (11 feb 2025)**, el **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno** ya **resolvió favorablemente** en un caso similar, en el que el Ayuntamiento de Llanes no proporcionó la información solicitada sobre sanciones impuestas al Club Marítimo de Celorio. **Si en dicho caso se estimó la reclamación, resulta incoherente que en mi expediente no se haya considerado al Ayuntamiento.**

3. Refutación de la denegación de información por parte de la Agencia Tributaria

La negativa de la Agencia Tributaria a proporcionar la información solicitada se fundamenta en el **artículo 95.1 de la Ley General Tributaria**. No obstante, reitero que la información requerida no está relacionada con datos tributarios personales, sino con el estado de ejecución de sanciones administrativas impuestas por infracciones graves de la Ley del Ruido (**Ley 37/2003**).

Como afectado directo por dichas infracciones, tengo un **interés legítimo** en conocer el estado de la ejecución de las sanciones, conforme a lo establecido en la **Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**. La negativa de acceso perpetúa mi situación de indefensión.

4. Peticiones

Por lo expuesto, **solicito**:

1. **El acceso inmediato a las alegaciones de la Agencia Tributaria y la ampliación del plazo** para presentar mis alegaciones hasta que se me proporcione dicha información.
2. **La inclusión del Ayuntamiento de Llanes y del Servicio de Recaudación del Principado de Asturias en la reclamación**, ya que también han vulnerado mi derecho de acceso a la información.
3. **Que se valore la inaplicabilidad del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria**, dado que se trata de información sobre la ejecución de sanciones administrativas y no de datos tributarios protegidos.
4. **Que se tenga en cuenta la resolución Doc 62 - (11 feb 2025), en la que el Consejo ya estimó una reclamación similar contra el Ayuntamiento de Llanes, lo que refuerza la necesidad de ampliar el alcance de la presente reclamación.**

5. Conclusión

Con todo lo expuesto, considero que se está vulnerando mi **derecho constitucional al descanso**, ya que la falta de ejecución de las sanciones impuestas permite la continuación de infracciones graves que afectan directamente a mi bienestar y calidad de vida.

Además, la negativa a proporcionarme la información solicitada refleja un **encubrimiento sistemático y una permisividad inaceptable** por parte de los organismos responsables, quienes están obstaculizando deliberadamente mi derecho de acceso a la información pública y permitiendo que no se respeten mis derechos fundamentales.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo a disposición para aportar cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

Raúl Cándido Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

Teléfono: 620070182



RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA

OFICINA	Nº REGISTRO	FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico	2025-E-RE-631	12/02/2025 23:48
RESUMEN		
Aportación de documentos		
EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
11/2025	Quejas y Sugerencias	
TERCERO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
Interesado	09391472C	RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN: 12/02/2025 23:40
APELLIDOS, NOMBRE: GUTIERREZ SALGADO, RAUL CANDIDO
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 09391472C
PROVEEDOR DE IDENTIDAD: Cl@ve - Gobierno de España
SISTEMA DE IDENTIDAD: Certificado cualificado de firma
NIVEL DE SEGURIDAD: Medio
IP: 89.43.199.240
ID SESIÓN: 000010dmuq08s3pzlqay8y4k2ye7jjxeh3ij9w0u48zcg2duew

DOCUMENTOS

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 63 - (12 feb 2025) Alegaciones Transp.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: 4d08e2840902287db2b380a746fbf496bd9d8d55

NOMBRE DEL FICHERO: Instancia firmada-2025-E-RE-631.pdf
TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud
VALIDEZ: Original
CSV: AN4GDWWPXQLEEJLZYW29TAY9X
HUELLA DIGITAL: caf183d3cbd6b8fac32d99b07492f443c9799112

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:





1. Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

